

陕西省实施《中华人民共和国 农业技术推广法》办法

(1995年12月29日陕西省第八届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过
1997年8月2日陕西省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正
2004年8月3日陕西省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议第二次修正
2010年5月27日陕西省第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议
第三次修正)

目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 农业技术推广体系
- 第三章 农业技术推广人员
- 第四章 农业技术的推广与应用
- 第五章 农业技术推广保障措施
- 第六章 法律责任
- 第七章 附 则

第一章 总 则

第一条 为加强农业技术推广工作,加快农业科研成果和实用技术的普及应用,促进农业发展,根据《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》的规定,结合本省实际,制定本办法。

第二条 县级以上各级人民政府农业、林业、畜牧、渔业、水利等行政部门(以下统称农业技术推广行政部门)在本级人民政府的领导下,按照各自的职责,负责本行政区域内的农业技术推广工作。同级人民政府科学技术行政部门对农业技术推

广工作进行指导。

第三条 本办法所称农业技术推广机构是指县级以上农业技术推广行政部门和乡(镇)人民政府设立的从事农业技术推广工作的国家事业机构。

县级以上农业技术推广机构受同级农业技术推广行政部门的领导和上级农业技术推广机构的业务指导。

乡(镇)农业技术推广机构受乡(镇)人民政府的领导和上级农业技术推广机构的业务指导。

第四条 各级人民政府对在推广农业科技成果和实用技术,普及农业科技知识,培训农民技术人员,以及在农业技术推广管理工作中做出突出贡献的单位和个人,给予表彰奖励。

第二章 农业技术推广体系

第五条 农业技术推广实行以各级农业技术推广机构为主,农业技术推广机构与农业科研单位、有关学校、群众性科技组织、村农业技术推广服务组织、农民技术人员、科技示范户相结合的推广体系。

第六条 各级农业技术推广机构应以专业技术人员为主，专业技术人员所占比例不得少于8%。

第七条 县级以上农业技术推广机构的职责是：

（一）参与制订农业技术推广规划、计划并组织实施；

（二）组织农业技术培训和普及农业科技知识；

（三）引进先进的农业技术和科研成果；

（四）对选定推广的农业技术进行试验、示范；

（五）制订技术规程，执行技术标准，参与农业技术推广的技术鉴定；

（六）提供技术、信息和与之相关的物资服务；

（七）组织、指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织、农民技术人员的农业技术推广活动。

第八条 乡（镇）农业技术推广机构的主要职责是：

（一）向农业劳动者宣传、示范和推广农业先进技术；

（二）管理、指导村农业技术推广服务组织、农民技术人员和科技示范户的科技推广工作；

（三）对村、组农民技术人员和科技示范户进行适用技术培训；

（四）开展农业综合技术和与之相关的物资服务；

（五）传播农业科技和经济信息。

第九条 农业科研单位和农业院校应当从农业生产的实际需要出发，把农业生产中需要解决的技术问题列为研究课题，进行农业技术开发和宣传培训，加快先进技术在农业生产中的普及应用。

第十条 教育部门应当将农业职业技术教育和农业技术培训列入教育规划、计划，根据当地农业产业发展的需要，兴办农村职业中学，培训农村基层干部和农业劳动者。

普通中等农业学校应当根据有关规定，每年从农业技术推广机构的农民技术人员和农村青年中定向招生，定向分配。

第十一条 农、林、牧、渔良种场应当利用技术优势，搞好良种繁育，为农业劳动者提供良种服务。

第十二条 群众性科技组织、村农业技术推广服务组织、农民技术人员和科技示范户，在农业技术推广机构的指导下，宣传农业技术知识，协助开展农业技术推广工作。村民委员会和村集体经济组织，应当支持、帮助村农业技术推广服务组织和农民技术人员开展工作。

第三章 农业技术推广人员

第十三条 农业技术推广机构的专业技术人员应当具有中等以上有关专业学历，或者经省有关行政主管部门主持的专业技术考核取得相应的专业技术资格证书。

第十四条 县级农业技术推广机构应当采取措施，培训农民技术人员，逐步使其达到初级以上专业技术水平，并由农业技术推广行政部门按有关规定评定技术职称。

获得技术职称的农民技术人员可以受聘在乡（镇）农业技术推广机构工作。

第十五条 农业技术推广人员有以下权利：

（一）依法从事农业技术推广工作，提出技术建议；

（二）参加业务培训、进修和学术

讨论；

(三) 检举、抵制违法推广行为和违背技术规程的干预；

(四) 依法开展有偿服务，取得合法收入；

(五) 享受国家和地方规定的相应待遇。

第十六条 农业技术推广人员有以下义务：

(一) 宣传贯彻农业法律、法规和政策；

(二) 承担和完成农业技术推广计划和项目；

(三) 开展技术宣传，普及农业技术知识；

(四) 遵守技术规程和技术标准；

(五) 保守有关农业专业技术秘密。

第十七条 农业技术推广专业技术人员 and 长期从事农业技术推广工作的科技人员以及农业院校、农业职业中学教师可以按照国家有关规定，取得农业技术职称。

农业科研单位、农业院校和农业职业中学的科技人员从事农业技术推广工作的，在评定技术职称时，应当将他们从事农业技术推广工作的实绩作为考核的重要内容。

在乡（镇）、村从事农业技术推广的农业科技人员、农民技术人员在技术职称评定时，应以其推广工作的业务技术水平和实绩为主。

第四章 农业技术的推广与应用

第十八条 任何单位和个人在农村推广农业技术，应当接受推广地区县级以上农业技术推广行政部门的监督管理。

第十九条 各级农业技术推广机构应根据当地实际情况，选定农业技术推广项

目组织实施。

重点农业技术推广项目应列入有关科技发展规划，由农业技术推广行政部门和科学技术行政部门按照各自的职责，相互配合，组织实施。

第二十条 农业科研单位和农业院校的科研成果可以通过农业技术推广机构推广，也可以由该农业科研单位或农业院校直接向农业劳动者和农业生产经营组织推广。

第二十一条 向农业劳动者推广的农业技术，必须在推广地区经过试验、示范，证明具有先进性和适用性。国家规定实行审定（登记）或许可证管理的，按有关规定执行。

第二十二条 推广农业技术应当遵循自愿原则。任何组织和个人不得强制农业生产经营组织和农业劳动者应用农业技术。

第二十三条 农业技术推广实行推广责任制。推广农业技术应当订立农业技术推广责任书，约定双方的责任。

第二十四条 农业技术推广机构向农业劳动者推广农业技术，除本条第二款另有规定外，实行无偿服务。

农业技术推广机构、农业科研单位、有关学校以及科技人员，以技术转让、技术服务和技术承包等形式提供农业技术的，可以实行有偿服务，其合法收入受法律保护。

进行农业技术转让、技术服务和技术承包，当事人各方应当订立书面合同，约定各自的权利和义务。

第五章 农业技术推广保障措施

第二十五条 各级人民政府应逐步增加对农业技术推广的投入，在财政预算内

应当保证农业技术推广机构的事业费和用于农业技术推广的资金，并应当使该资金逐年增长。

第二十六条 县级以上人民政府应设立农业技术推广专项资金。其资金来源包括：

(一) 国家和地方财政的农业技术推广专项拨款；

(二) 国家和地方征集的农业发展基金中提取一定数额；

(三) 农产品的技术改进费；

(四) 以工补农、以工建农的资金中提取一定数额；

(五) 国内外有关组织或个人提供的贷款、捐赠等。

农业技术推广专项资金的具体管理办法由省人民政府另行制定。

第二十七条 农业技术推广机构的基本建设项目应列入国家和地方的基本建设计划。

第二十八条 农业技术推广的各项资金实行专款专用，任何机关或单位不得截留或挪用。

第二十九条 各级人民政府应当采取措施，保证农业技术推广机构获得必需的仪器设备、服务设施、培训场所及试验、示范基地。

各级农业技术推广机构的财产受法律保护，任何组织和个人不得侵占。

第三十条 各级人民政府应当采取措施，充实加强农业技术推广队伍，保障和改善从事农业技术推广工作的专业技术人员的工作条件和生活待遇。

第三十一条 在县、乡（镇）从事农业技术推广工作三十年以上的专业技术人员，经县级人民政府申报，由省人民政府颁发农业技术推广证章和荣誉证书，按有

关规定给予奖励。并在退休后按月发给原基本工资额15%的荣誉金，荣誉金与退休金之和不超过原基本工资。在乡（镇）以及山区县从事农业技术推广工作的科技人员，可以按照国家 and 省有关规定，享受岗位浮动工资和地区津贴的待遇。

第三十二条 各级农业技术推广机构、农业科研单位和有关学校根据农业经济发展的需要，可以开展技术指导和物资供应相结合等多种形式的经营服务。

各级人民政府应当执行国家和省对农业技术推广机构、农业科研单位和农业院校举办的为农业服务的企业的税收、信贷优惠政策。

第三十三条 农业技术推广行政部门应当对农业技术推广有偿服务活动提供必要的条件，并予以指导和监督。

第三十四条 农业技术推广有偿服务取得的收入应主要用于农业技术推广、改善工作条件和技术人员的生活福利待遇，任何组织和个人不得挪用。各级人民政府不得因此减拨农业技术推广机构的事业经费和农业技术推广专项经费。

第六章 法律责任

第三十五条 违反本办法规定有下列行为之一的，由各级人民政府或农业技术推广行政部门责令限期纠正，对其负责人和直接责任人由其主管部门给予行政纪律处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；给农业劳动者造成损失的，应当承担赔偿责任：

(一) 推广未经试验、示范证明具有先进性、适用性或未依法取得审定（登记）或许可证的农业技术的；

(二) 强制推广农业技术或非法干预、

妨碍农业技术推广工作,造成损失的;

(三)截留、挪用和挤占农业技术推广机构的资金、财产和服务设施的;

(四)弄虚作假,虚报试验、示范结果和推广成果的;

(五)以农业技术推广服务为名,牟取不正当利益的。

第三十六条 当事人对行政处罚不服的,可以在接到处罚决定通知书之日起十五日内,向做出处罚决定的上一级行政机关申请复议,对复议决定不服的,可以在接到复议决定之日起十五日内,向人民法

院起诉。也可以直接向人民法院起诉。逾期不申请复议、不起诉,又不履行处罚决定的,由做出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第三十七条 违反本办法,其他法律、法规有规定的,由主管部门依照有关法律、法规追究法律责任。

第七章 附 则

第三十八条 本办法自公布之日起施行。

陕西省农村集体资产管理条例

(2001年4月1日陕西省第九届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过
2010年5月27日陕西省第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议修正)

目 录

第一章	总 则
第二章	资产范围
第三章	资产经营
第四章	资产管理
第五章	资产监督
第六章	法律责任
第七章	附 则

第一章 总 则

第一条 为了加强农村集体资产管理,防止资产流失,维护农村集体资产所有者、经营者的合法权益,促进农村经济发展,

根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国村民委员会组织法》和有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条 本条例适用于本省行政区域内乡(镇)、村、组集体经济组织资产的管理。

本条例所称农村集体经济组织是指乡(镇)、村、组的成员以生产资料集体所有的形式组成的独立核算的社区合作经济组织。

依法注册登记的乡镇企业集体资产的管理,依照《中华人民共和国乡镇企业法》的规定执行。

第三条 农村集体资产属于该集体经济组织的成员集体所有。农村集体经济组织成员对本组织农村集体资产有监督管理

的权利和保护的义务。

农村集体资产受法律保护，任何单位和个人不得侵占和损害。

第四条 农村集体经济组织是农村集体资产管理的主体，对其所有的集体资产依法享有经营管理权。

村民委员会应当尊重集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，村、组没有成立农村集体经济组织的，由村民委员会、村民小组行使农村集体资产的经营管理权。

乡（镇）没有成立集体经济组织的，由乡（镇）人民政府指定的机构负责农村集体资产的管理。

第五条 农村集体资产可以按照所有权与经营权分离的原则，采取多种方式经营，实现资产保值增值。

第六条 农村集体经济组织应当按照民主管理的原则，建立健全成员大会或者成员代表大会制度，保障集体经济组织成员行使对集体资产的知情权、决策权、监督权。

第七条 各级人民政府应当重视农村集体资产管理工作，加强组织协调，调动和保护农民的生产积极性，促进农村集体经济发展，增加农民收入。

县级以上人民政府农业行政主管部门和乡（镇）人民政府负责本行政区域内农村集体资产管理工作的指导和监督。农业行政主管部门和乡（镇）人民政府设立的农村经济经营管理机构负责农村集体资产管理的日常指导和监督工作。

乡镇企业、国土资源、水利、林业行政主管部门按照各自的职责，分别对农村集体资产的管理依法指导和监督。

第二章 资产范围

第八条 农村集体经济组织依照法律

规定，享有占有、使用、收益和处分本组织集体资产的权利。

第九条 农村集体资产包括：

（一）法律规定属于农村集体经济组织集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等资源性资产；

（二）通过公共积累、投资投劳形成的建筑物、机械设备、通讯工具、交通工具、牲畜、林木、果树、电力设施、水利设施、乡村道路和教育、科技、文化、卫生、体育和其他公益设施；

（三）与其他单位和个人共同投资投劳形成的公益设施中，农村集体经济组织占有的资产份额；

（四）农村集体经济组织兴办或者兼并的企业资产，以及在联营、股份、股份合作、中外合资、中外合作企业和集资建设的项目中，按照投资份额拥有的资产和相应的增值资产；

（五）农村集体经济组织拥有的现金、存款、有价证券和债权；

（六）农村集体经济组织接受资助、捐赠和国家补助形成的资产；

（七）农村集体经济组织依法拥有的专利权、商标权、著作权和其他无形资产。

第十条 农村集体资产权属发生争议，由当事人协商解决；协商不成的，可以申请当地人民政府调解；也可以直接向人民法院起诉。

法律、法规对农村集体资产权属争议处理另有规定的，从其规定。

第三章 资产经营

第十一条 农村集体经济组织应当建立健全集体资产经营管理制度，确保集体资产保值增值。